

Décète :

Article 1er. — Il est accordé à l'entreprise SONATRACH un permis de recherche d'hydrocarbures, dit permis de Zemoul El Kbar d'une superficie de 4681,47 km² portant sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla.

Art. 2. — Conformément au plan annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont respectivement :

Points	Longitude Est			Latitude Nord		
	Degré	Minutes	Secondes	Degré	Minutes	Secondes
01	8	00	00	31	35	00
02	8	25	00	31	35	00
03	8	25	00	31	30	00
04	8	35	00	31	30	00
05	8	35	00	31	05	00
06	7	30	00	31	05	00
07	7	30	00	31	25	00
08	8	00	00	31	25	00

Art. 3. — L'effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la validité du permis sera le programme suivant :

1ère année :

- 1 — études géophysiques et géologiques générales,
- 2 — acquisition de 700 km environ de profils sismiques,
- 3 — début du forage du premier puits dans la région de Rhourde Messaoud (ROM-1) selon les résultats du levé sismique.

2ème année :

- 1 — études et analyses géologiques et géophysiques de détail,
- 2 — début du forage du deuxième puits.

3ème année :

- 1 — fin du forage du deuxième puits,
- 2 — études géologiques et géophysiques.

Le montant total des travaux est estimé en 1987 à trente sept millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Art. 4. — Le présent décret prend effet, pour une durée de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur des contrat et protocole susvisés approuvés par décret n° 88-243 du 20 décembre 1988.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 1er janvier 1990.

Mouloud HAMROUCHE.

«»

Décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (ONPS).

Le Chef du Gouvernement ;

Sur le rapport du ministre de l'éducation ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2° ;

Vu l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l'institut pédagogique national ;

Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;

Vu l'ordonnance 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation ;

Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale ;

Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ;

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ;

Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances ;

Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail ;

Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l'organisation, le fonctionnement et la dissolution des établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire ;

Décrète :

TITRE I

DENOMINATION - OBJET - SIEGE

Article 1er. — Il est créé sous la dénomination « d'office national des publications scolaires » par abréviation « ONPS », ci-après dénommé « l'office », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers ; il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. — L'office est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation.

Art. 3. — Le siège de l'office est fixé à El Achour - wilaya de Tipaza.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation.

Art. 4. — L'office est chargé d'assurer :

— l'impression, l'édition et la diffusion des ouvrages manuels, revues et documents écrits ainsi que de tous autres supports didactiques,

— la duplication, l'édition et la diffusion d'ouvrages, manuels et documents étrangers à usage scolaire et pédagogique traduits ou adaptés, dans le respect de la réglementation en la matière,

— l'impression et la diffusion du bulletin officiel de l'éducation et de tous autres documents à usage scolaire,

— la réalisation de toutes études techniques, technologiques et économiques en rapport avec son objet,

— la gestion, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ses équipements en vue d'optimiser les performances des moyens de production.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'office est habilité à conclure tous contrats, accords et conventions relatifs à son objet avec les organismes nationaux et étrangers.

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 5. — L'office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.

Art. 6. — Pour la réalisation de ses missions, l'office dispose de directions au niveau central et d'unités au niveau local.

L'organisation interne de l'office est approuvée par le ministre de tutelle.

Chapitre I

Du conseil d'orientation

Art. 7. — Le conseil d'orientation comprend :

— le ministre de l'éducation ou son représentant, président,

— un représentant du ministre de l'économie,

— un représentant du ministre chargé des collectivités locales,

— un représentant du ministre délégué aux universités,

— un représentant du ministre délégué à la formation professionnelle,

— un représentant du délégué à la planification,

— le directeur de l'institut pédagogique national,

— le directeur de l'enseignement fondamental,

— le directeur de l'enseignement post-fondamental,

— deux représentants élus du personnel de l'office,

Le directeur général et l'agent comptable de l'office assistent aux réunions avec voix consultative.

Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 8. — Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre de l'éducation, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.

Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.

En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.

Art. 9. — Le conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'office ou de deux tiers (2/3) de ses membres.

Le président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'office.

Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion ; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 10. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Si le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. — Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutées un mois après leur transmission.

Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'office.

Art. 12. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur :

- l'organisation interne et le règlement intérieur de l'office,

- les programmes de travail annuels et pluri-annuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée,

- les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l'office,

- les questions liées au recrutement et à la formation des personnels de l'office,

- la passation des marchés, contrats, conventions,

- les projets d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'office,

- les projets d'acquisition et de location d'immeubles,

- l'acceptation des dons et legs.

Le conseil d'orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement général de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Chapitre II

Du directeur général

Art. 13. — Le directeur général de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 14. — Le directeur général de l'office est responsable du fonctionnement général de l'office ; il est ordonnateur du budget de l'office.

A ce titre :

- il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office ;

- il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

- il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;

- il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;

- il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions ;

- il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'orientation.

TITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 15. — L'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

Art. 16. — Le budget de l'office comporte :

1°) En recettes :

A) Recettes ordinaires :

— le produit lié à l'activité de l'office.

B) Recettes extraordinaires :

- les contributions de l'Etat,
- les dons et legs notamment ceux de l'Etat, des organismes nationaux ou étrangers publics ou privés,
- l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

2°) En dépenses :

- les dépenses d'équipement,
- les dépenses de fonctionnement,
- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 17. — Le compte financier prévisionnel de l'office est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation des autorités concernées avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la législation en vigueur.

Art. 18. — La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.

Art. 19. — Le bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

TITRE IV

MOYENS

Art. 20. — Sont transférés à l'office dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

1°) les activités exercées par l'institut pédagogique national et ses annexes dans les domaines de l'impression, de l'édition et de la diffusion, telles que définies à l'article 4 ci-dessus;

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures détenus ou gérés par l'institut pédagogique national et attachés aux activités relevant désormais des objectifs de l'office;

3°) les personnels de l'institut pédagogique national liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.

Art. 21. — Le transfert prévu à l'article 20 (1° et 2°) ci-dessus donne lieu à :

A) l'établissement :

1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'éducation et le ministre de l'économie;

2. d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de l'économie;

3. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'impression, l'édition et la diffusion des publications scolaires indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office.

— Le bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur.

B) la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux transferts prévus à l'article 20 du présent décret.

A cet effet le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office.

Art. 22. — Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, toutes les relations de travail et les droits acquis au sein de l'institut pédagogique national, à la date de création de l'office, par les personnels visés à l'article 20, 3° ci-dessus, subsistent entre l'office et ces personnels qui seront désormais assujettis aux dispositions statutaires régissant l'office à compter de la date de publication du présent décret au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 23. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles contenues dans l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 susvisée.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 1er janvier 1990.

Mouloud HAMROUCHE.